



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1176 DEL 22/12/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B DEL DLGS 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI 1ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA E/O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI ISCRITTI PER L.A.S. 2025 - 2026 AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - IMPEGNO DI SPESA_CUP: I91H25000060006_ SIMOG: B96EE91F61 (CPV 80410000 SERVIZI SCOLASTICI VARI).



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS. N.36/2023 CON TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CUI ALLA RDO N. 5842501, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ E/O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI ISCRITTI PER L.A.S. 2025 - 2026 AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP: I91H25000060006_ SIMOG: B96EE91F61 (CPV 80410000 SERVIZI SCOLASTICI VARI).

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 55 del 30/06/2025 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, alla Dott.ssa Manuela Colacchi, con decorrenza dal 01/07/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000;

Richiamato il provvedimento dirigenziale prot. n.55521 del 01/10/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Elevata Qualificazione del Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale (CFP) alla Dr.ssa Marilena Mangogna fino al 31/12/2025;

Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n.837 del 16.10.2023 con la quale è stata attribuito alla Dr.ssa Marilena Mangogna, Funzionaria Direttiva Amministrativa Cat. D in forza presso il Servizio Politiche Educative e CFP, il ruolo di R.U.P. "Responsabile Unico del Progetto" per le procedure amministrative concernenti il Centro di Formazione Professionale (CFP) "Don Luigi di Liegro" del Comune di Monterotondo (RM), ai sensi dell'art.5 della Legge sul Procedimento amministrativo n.241/1990, dell'art.15 - Allegato i.2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n.36/2023 e dell'art.5 del T.U. sul Pubblico Impiego di cui al D. Lgs. n.165/2001;

Premesso che

- il Comune di Monterotondo promuove e gestisce le attività di Orientamento e Formazione Professionale in convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, finanziate dalla Regione Lazio e dal F.S.E, presso il Centro di Formazione Professionale "Don Luigi Di Liegro" sito in Monterotondo (RM);

- le spese di funzionamento del CFP di Monterotondo sostenute dal Comune di Monterotondo, comprese le spese per acquisto di beni e prestazione di servizi, sono interamente finanziati dal contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- in data 29/09/2025 ha avuto inizio il nuovo Anno Scolastico/formativo 2025- 2026 presso il C.F.P. “Don Luigi Di Liegro” del Comune di Monterotondo (RM);

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- la Proposta di Accordo di Partenariato, relativo alla programmazione della Politica di Coesione 2021- 2027, versione inviata alla CE 17 gennaio 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico” - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027;
- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente all'Istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e s. m. i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 996 – Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, 2 agosto 2022, n. 36, “Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA 2021-2027. Presa d'atto.”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5345 finale del 19 luglio 2022 che approva il programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia (CCI 2021IT05SFPR006);
- la Deliberazione di Giunta Regionale 6 ottobre 2022, n. 835, - Presa d'atto della Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027”- G00654 2021IT05SFPR006 - nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la regione Lazio in Italia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 novembre 2022, n. 1036 Rettifica deliberazione di Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 974 -Approvazione del documento "Regione Lazio: linee di indirizzo per la comunicazione unitaria dei Fondi europei 2021-2027”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 8 febbraio 2022 - “Misura regionale dedicata all’accesso all’assistenza e tutela della salute mentale e la prevenzione del disagio psichico” a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- la Determinazione n. G08900 del 10/07/2025 della Regione Lazio “Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali: Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2025-26” e nello specifico l’Allegato 19 “Vademecum operativo per le istituzioni scolastiche per la gestione delle procedure di affidamento di servizi (ai sensi del D. lgs 36/2023) e di reclutamento di assistenti specialistici (ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. lgs. 165/2001);

CONSIDERATO che Il Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” prevede, nell’ambito della propria strategia, la programmazione e la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio, con la finalità di sostenere la piena formazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale della persona con disabilità;

PRESO ATTO che è stata inoltrata alla Regione Lazio la documentazione con inserimento sul portale Sigem, afferente al servizio di assistenza specialistica per l’anno formativo 2025/2026 per il CFP “Don Luigi di Liegro”, di seguito specificata:

- All. 1 “Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali”;
- All. 2 “Domanda ammissione ai Finanziamenti anno scolastico 2025/2026”;
- All. 3 “Formulario” – Mod 01: Proposta Progettuale – Mod. 02: Scheda Finanziaria;
- All. 4 “Atto Unilaterale d’impegno 2025/2026”;
- All. 5 “Scheda destinatari” - anagrafica allievi;
- Ricevuta di presentazione;

Considerato che con Determinazione n. G11518 del 10/09/2025 della Regione Lazio il CFP - Centro di Formazione Professionale “Don Luigi Di Liegro” del Comune di Monterotondo (RM) è risultato inserito

nell'Elenco delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento di € 55.655,40 inclusa IVA al 5% (ovvero € 53005,14 al netto IVA 5%) per n. di 10 mesi e per n. complessivo di 2.507 ore assegnate per il Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità e/o con esigenze educative speciali - Assistenza Specialistica – a. s. 2025- 2026 e che il costo orario dell'operatore stabilito dalla Determina della Regione Lazio è pari ad € 22,20 inclusa IVA al 5% (ovvero 21,14 al netto di IVA);

Evidenziato che gli interventi nel campo della disabilità richiedono l'attivazione di un *Servizio di Assistenza Specialistica*, da promuovere in un'ottica di lavoro di rete c/o l'Istituto scolastico dalla fase iniziale di analisi dei bisogni alle fasi successive di realizzazione di interventi mirati, attraverso la formulazione e l'aggiornamento di P.E.I. - Progetti Educativi Individualizzati - e di verifica dei processi;

Tenuto conto che il CFP - Centro di Formazione Professionale - "Don Luigi Di Liegro" per l'anno formativo 2025-2026 ha già segnalato la presenza di allievi iscritti di cui alla fattispecie sopra descritta, che necessitano del Servizio di Assistenza Specialistica;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica per Alunni con Disabilità e/o con esigenze educative speciali iscritti, per l'a.f. 2025- 2026, c/o il Centro di Formazione Professionale "Don Luigi di Liegro" sito in Monterotondo (RM) fino alla concorrenza delle somme ammesse al finanziamento pari ad € 55.655,40 inclusa IVA al 5% Determinazione n. G11518 del 10/09/2025 della Regione Lazio;

Preso atto che con la medesima Determinazione n. G11518 del 10/09/2025 la Regione Lazio ha individuato il costo orario di € 22,20 un *Servizio di Assistenza Specialistica di cui trattasi*;

Dato atto che l'importo da affidare è inferiore ad €. 140.000,00 e per lo stesso non vi è obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Dato atto che per il servizio in oggetto non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici e nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a) e b), del D.Lgs. 36/2023 poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

Ritenuto di procedere all'individuazione di un operatore economico qualificato a cui affidare il servizio di assistenza Specialistica a.s. 2024/2025 presso Centro di Formazione Professionale "Don Luigi di Liegro" sito in Monterotondo (RM) per un monte ore complessivo pari a n. 2507 ore al costo orario di € 22,20 così per complessivi € 55.655,40 inclusa IVA al 5% comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un [interesse transfrontaliero](#) certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Preso atto che:

- il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 (c.d. Spendig review I), all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A o da altre Centrali di Committenza Regionali;
- in assenza di apposite convenzioni, l'art. 7 del DL 52/2012 convertito in L. 94/2012 (c.d. Spendig review II), modificando l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001 (tra cui sono ricompresi i Comuni) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- Rilevata la non presenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti il servizio in oggetto;

Dato atto che i servizi oggetto del presente affidamento sono disponibili sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Richiamato l'art.50 (*Procedure per l'affidamento*), comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 che consente per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 (al netto dell'IVA) di procedere mediante "*affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

Richiamato l'art.17 (*Fasi delle procedure di affidamento*), commi 1 e 2, del D.Lgs. n.36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: *Servizio di Assistenza Specialistica per Alunni con Disabilità e/o con esigenze educative speciali* iscritti, per l'a.f. 2025- 2026 presso il Centro di Formazione Professionale “Don Luigi di Liegro” per un monte ore complessivo pari a n. 2507;
- Importo del contratto: € 55.655,40 inclusa IVA al 5%;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. L’obbligazione verrà perfezionata mediante stipula del contratto è disposta tramite MEPA ed il Buono d’Ordine verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: oltre che nella presente determinazione sono contenute nell’offerta presentata dall’operatore economico, nel capitolato prestazionale, allegato alla presente determinazione;

APPURATO:

- che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei [servizi e forniture](#), ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “*l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;
- ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere il seguente: Cooperative sociali;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell’appalto risulta essere adeguato;

Precisato che:

- la Aiss Società Cooperativa Sociale, con sede sociale e amministrativa in Via Monte Zebio, n.30, 00195 Roma (RM) P.IVA e C.F. 04462601008 è stata invitata mediante a Trattativa Diretta n. (procedura di acquisto n. 5842501 sul MEPA Consip S.p.A. (allegato A) con invito a presentare offerta da presentare entro le ore 14:00 del giorno 02/12/2025 per l’affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità e/o con esigenze educative speciali iscritti nell’ a.f. 2025- 2026 presso il Centro di Formazione Professionale “Don Luigi di Liegro” del Comune di Monterotondo (RM) per un monte ore complessivo di 2507 per il periodo novembre 2025 giugno 2026 alle condizioni meglio individuate nel capitolato prestazionale rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Aiss Società Cooperativa Sociale ha presentato su MEPA Consip un’offerta valida, entro i termini stabiliti, per un importo di € 53.005,14 comprensivi di IVA al 5%, pari a complessivi € 53.005,14 per la realizzazione, nel periodo da novembre 2025 a giugno 2026, come specificato nel capitolato (allegato B);
- la Aiss Società Cooperativa Sociale risulta iscritta al MEPA per la Categoria merceologica “Servizi scolastici integrativi” per i quali è stato rilevato il possesso di requisiti dimostrativi di potenzialità adeguate in relazione al servizio da appaltare;
- il costo della manodopera per la realizzazione del servizio è pari a complessivi euro 51.393,50, come comunicato da Aiss Cooperativa Sociale con Nota del 01/12/2025.

Dato atto che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it MEPA, in data 04/12/2025 veniva perfezionato apposito ordine di procedura di acquisto n. 5842501 ai sensi dell'art. 50 lett. b del D.Lgs. 36/2023, per la gestione del servizio di servizio di assistenza specialistica per favorire l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità e/o con esigenze educative speciali iscritti per l'a.f. 2025/ 2026 presso il CFP "Don Luigi di Liegro" del Comune di Monterotondo, con AISS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con Sede Sociale e Amministrativa in Via Monte Zebio, n.30, 00195 Roma (RM) P.IVA e C.F. 04462601008, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti previsti e di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Tenuto Conto del fatto che il suddetto operatore economico non costituisce affidatario uscente;

Considerato che la Aiss Società Cooperativa Sociale, in sede di procedura su MEPA:

- ha presentato le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 36/2023 e requisiti ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Codice dei Contratti, come da DGUE allegato;
- ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Monterotondo nel triennio successivo alla conclusione del loro rapporto con l'Ente;
- ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, ha dichiarato e comunicato il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- ha dichiarato di impegnarsi al rispetto del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e del Codice di Comportamento del Comune di Monterotondo, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 326/2024.;
- ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 risulta in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini DURC e non sono state individuate annotazioni nel Casellario ANAC che precludono di contrarre;

Evidenziato che:

• le dichiarazioni inerenti i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 del medesimo codice, sono state acquisite e verificate tramite il Fascicolo Virtuale Operatore economico (FVOE);

Visto il documento unico di regolarità contributiva DURC, Prot. INAIL n. - attesta la regolarità contributiva INPS e la regolarità contributiva INAIL allega alla presente;

Tenuto conto che la suddetta Cooperativa risulta inserita nell'Elenco dei Soggetti accreditati della Regione Lazio;

VERIFICATO che:

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ai sensi degli articoli 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e considerato che il valore dell'affidamento in oggetto si colloca nella sottosoglia e che la procedura scelta è quella dell'affidamento diretto: Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2025-26 si ritiene non sussistano esigenze particolari per la richiesta della garanzia provvisoria;
- si ritiene di non chiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in considerazione del miglioramento dell'offerta con servizi aggiuntivi

Dato atto che:

- il **CUP** - Codice Univoco di Progetto è **I91H25000060006**;
- il **SIMOG** - Codice Identificativo di Gara richiesto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere **B96EE91F61**;

Di dare atto

- che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'Impresa risultata aggiudicataria attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- che il contratto sarà sottoscritto dal Dirigente del settore Area IV Servizi Sociali Dott.ssa Manuela Colacchi, nell'ambito della piattaforma Mepa di Consip. S.p.a., per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- che è inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato

disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Monterotondo;

Dato atto altresì

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;
- il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dipartimento del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;

Dato atto :

- che il RUP per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è individuato nella persona della Dott.ssa Marilena Mangogna in qualità di Elevata Qualificazione del Servizio Politiche educative e Formazione Professionale che risulta in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del medesimo Codice e che esercita anche le funzioni di direttore dell'esecuzione;
- che l'esito dell'istruttoria, a cura del RUP, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare, quale soggetto affidatario del servizio in oggetto in quanto risulta essere quanto risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria compatibili con i servizi richiesti, oltre ad avere una particolare competenza professionale ed una consolidata esperienza nell'ambito del servizio richiesto;

Ritenuto di autorizzare, su proposta del RUP, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, mediante trattativa diretta sul Mepa RDO id negoziazione n. 58425201 del servizio di assistenza specialistica per favorire l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità e/o con esigenze educative speciali iscritti per l'a.f. 2025/ 2026 presso il CFP "Don Luigi di Liegro" del Comune di Monterotondo, alla AISS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con Sede Sociale e Amministrativa in Via Monte Zebio, n.30, 00195 Roma (RM) P.IVA e C.F. 04462601008 per l'importo di euro ad € **55.655,40 inclusa IVA al 5%** comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un monte ore complessivo di n. 2507 al costo unitario di € 22,20 Iva compresa per il periodo novembre 2025 giugno 2026 alle condizioni meglio individuate nel capitolato prestazionale rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto che qui s'intende approvato e nell'offerta presentata dall'operatore economico, nel capitolato prestazionale e nella bozza di ordine id negoziazione n. 58425201, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti previsti e di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Ritenuto altresì che l'affidatario dovrà costituire una "garanzia definitiva" (pari al 5% dell'importo contrattuale al netto di IVA), sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le modalità stabilite dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 193 del 16 settembre 2022 (G.U. Serie Generale n. 291 del 14/12/2022)

Ritenuto, inoltre, di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di € 35,00, quale versamento per contributo gara a favore dell'A.N.AC. (L. n. 266/2005, art. 1, co.65 e 67 e deliberazione A.N.AC. n. 621 del 20/12/2022)] sul capitolo in quanto trattasi di importo pari ad € **55.655,40**;

Ritenuto, altresì, di assumere un impegno di spesa di € **55.655,40 inclusa IVA al 5% in favore della Aiss Società Cooperativa Sociale come di seguito specificato:**

- Cap.7225.00 € **18.741,91 anno 2025 d per il periodo Novembre-Dicembre 2025**;
- Cap. 7225.00 € **36.913,49 anno 2026 come da previsione di bilancio per il periodo Gennaio-Giugno 2026**;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto:

- il D.lgs. n. 36/2023 (nuovo codice degli appalti pubblici);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO:

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.P.C.M. del 28/11/2011;
- la Legge 136/2010 e s.m.i.;
- D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. **Di affidare**, su proposta del RUP, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, e s.m.i., il servizio di assistenza specialistica per favorire l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità e/o con esigenze educative speciali iscritti per l'a.f. 2025/ 2026 presso il CFP "Don Luigi di Liegro" del Comune di Monterotondo, alla Aiss Società Cooperativa Sociale, con Sede Sociale e Amministrativa in Via Monte Zebio, n.30, 00195 Roma (RM) P.IVA e C.F. 04462601008 per l'importo di euro ad **€ 55.655,40 inclusa IVA al 5%** (€ 53.005,14 al netto IVA 5% pari ad euro 2.650,26) comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un monte ore complessivo di n. 2507 al costo unitario di € 22,20 Iva compresa per il periodo novembre 2025 giugno 2026 alle condizioni meglio individuate nel capitolato prestazionale che qui s'intende approvato e nell'offerta presentata dall'operatore economico e nella bozza di ordine id negoziazione n. 58425201, rimessi in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di precisare che** il presente provvedimento ha valenza di determinazione a contrarre precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17 d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. **di stabilire che** l'affidatario dovrà costituire una "garanzia definitiva" (pari al 5% dell'importo contrattuale al netto di IVA), sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 193 del 16 settembre 2022 (G.U. Serie Generale n. 291 del 14/12/2022)
5. **Di tenere conto che** l'importo complessivo del Contratto da affidare è pari **€ 55.655,40 inclusa IVA al 5%** comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un monte ore complessivo di n. 2507 al costo unitario di € 22,20 Iva compresa;
6. **Di assumere un Impegno di Spesa** pluriennale come di seguito indicato - **CUP: I91H25000060006 - SIMOG: B96EE91F61;**

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	CP/FPV	Esercizio di Esigibilità	CREDITORE
7225.00 SIOPE 1.03.02.99.999	Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Acquisto di Beni e Servizi 103	€ 18.741,91	2025	AISS COOPERATIVA SOCIALE
7225.00 SIOPE 1.03.02.99.999	Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Acquisto di Beni e Servizi 103	€ 36.913,49	2026	AISS COOPERATIVA SOCIALE

7. **Di accertare** la somma di € 18.741,91 (Iva inclusa) sul Capitolo di Entrata di Bilancio 31500/ 2025 - Titolo 2 Tipologia 101 Categoria 2 - SIOPE: 2.01.01.02.001 - Debitore: Regione Lazio;
8. **Di accertare** la somma di € € 36.913,49 (Iva inclusa) sul Capitolo di Entrata di Bilancio 31500/ 2026 - Titolo 2 Tipologia 101 Categoria 2 - SIOPE: 2.01.01.02.001 - Debitore: Regione Lazio;
9. **di provvedere** all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di € 35,00, quale versamento per contributo gara a favore dell'A.N.AC. (L. n. 266/2005, art. 1, co.65 e 67 e deliberazione A.N.AC. n. 621 del 20/12/2022)] sul capitolo in quanto trattasi:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	CP/FPV	Esercizio di Esigibilità	CREDITORE
7227.00 SIOPE 1.03.02.11.999	Missione 12 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	€ 35,00	2025	ANAC

10. **Di provvedere**, con successivo atto, alla liquidazione della spesa da erogare e alla verifica del regolare svolgimento del servizio;
11. **Di dare atto che** è il RUP ai sensi dell'art.5 della Legge sul Procedimento amministrativo n.241/1990, dell'art.15 - Allegato i.2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n.36/2023 e dell'art.5 del T.U. sul Pubblico Impiego di cui al D. Lgs. n.165/2001, è individuato nella la Dr.ssa Marilena Mangogna, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del medesimo Codice e che esercita anche le funzioni di direttore dell'esecuzione, già individuata con determinazione dirigenziale n.837 del 16.10.2023
12. **Di dare mandato** all'Unità organizzativa Responsabile del Procedimento dott.ssa Marilena Mangogna di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento;
13. **Di dare atto** che per le attività oggetto del presente incarico non si rileva la necessità di redazione del DUVRI poiché non ci sono rischi da interferenza;
14. **di dare atto** che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
15. **Di provvedere**, con successivi atti, alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
16. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata che viene trasmessa all'operatore economico affidatario;
17. **di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile del presente Procedimento, Dott.ssa Marilena Mangogna e della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, la Dr.ssa Manuela Colacchi;
18. **di dare atto**, inoltre che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
19. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio o in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Monterotondo;
20. **Di dare atto** che entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto dei contratti, si provvederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
21. **Di disporre** l'attuazione degli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" del Comune di Monterotondo, nel rispetto del D.Lgs n.33/2013 e l'inserimento nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012.

22. **Di demandare** al RUP l'adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti di cui alla presente determinazione e la pubblicazione della presente determinazione dell'articolo 3, comma 3.3, della delibera ANAC n. 264/2023 e :
- sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013;
 - in apposita sezione del profilo del committente dell'ente sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti" in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e successive deliberazioni Anac;
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

**LA RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE**
Marilena Mangogna

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1330 del 04/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MANUELA COLACCHI in data 18/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1330**Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**Ufficio Proponente: **Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP)**

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B DEL DLGS 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI 1ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA E/O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI ISCRITTI PER L.A.S. 2025 - 2026 AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - IMPEGNO DI SPESA_CUP: I91H25000060006_ SIMOG: B96EE91F61 (CPV 80410000 SERVIZI SCOLASTICI VARI).**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **22/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 22/12/2025